Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro

Comarca da Capital

4ª Vara Cível da Regional do Méier

Rua Aristides Caire, 53, Sala 215, Méier, RIO DE JANEIRO - RJ - CEP: 20775-090

SENTENÇA

Processo: 0809470-04.2025.8.19.0208

Classe: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)

AUTOR: MARILIA DOS SANTOS PEREIRA

RÉU: BRADESCO SAUDE S A

Trata-se de AÇÃO de OBRIGAÇÃO DE FAZER proposta por MARILIA DOS SANTOS PEREIR em face da BRADESCO SAÚDE SA, na qual a parte autora pleiteia, em síntese, fornecimento do medicamento **THE LUNATIC FULL SPECTRUM 6000MG À BASE D CANABIDIOL**, importado, para uso contínuo, prescrito para o tratamento de quadro c dor limitante com agravantes, CID M51 e CID R52, bem como a condenação da ré a pagamento de indenização por danos morais. [ID186454260], [ID186461026 [ID186462859], [ID186459614], [ID186459633] e [ID186462857].

Indeferimento do pedido de tutela de urgência, sob o fundamento de que, embo presentes laudo e receita médica indicando o uso do medicamento à base de canabidic os planos de saúde, em regra, não estão obrigados a custear medicamentos pa tratamento domiciliar, salvo hipóteses excepcionais previstas em lei e regulamento, que não abrange o caso dos autos. A decisão fundamentou-se na legislação aplicável em precedentes dos tribunais superiores, consignando a ausência de probabilidade c direito para concessão da tutela antecipada [ID187541380].

Id. 191089653 – Informação de propositura de agravo e decisão de agravo deferindo pedido de antecipação de tutela: “DEFIRO a antecipação da tutela recursal para conced a tutela provisória de urgência e determinar que a agravada forneça o medicament indicado na inicial, conforme prescrição médica”.

BRADESCO SAÚDE S.A. apresentou a contestação, alegando que tal fármaco não integ o rol de cobertura obrigatória previsto pela Agência Nacional de Saúde Suplement (ANS) e tampouco possui registro nacionalizado junto à ANVISA, sendo, portant excluído da cobertura obrigatória dos planos de saúde conforme o disposto no artigo 1

da Lei nº 9.656/98 e nas normas regulamentares da ANS. A ré argumentou, ainda, que fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar é restrito aos antineoplásico orais e correlatos, não abrangendo o caso dos autos, e que a negativa de cobertura nã configura ilícito contratual ou ato abusivo, mas mero exercício regular do direit contratual e legal, não havendo que se falar em dano moral. [ID205801466].

Réplica [ID192414194].

A parte ré manifestou expressamente o desinteresse na realização de audiência c conciliação e informou não possuir mais provas a produzir, requerendo o julgament antecipado do mérito, por entender que a matéria discutida é exclusivamente de direit [ID226904527]. Por sua vez, a autora também dispensou a realização de audiênc conciliatória, manifestando não ter mais provas a produzir, salvo apresentação de nova provas pela parte ré, e reiterou os fundamentos jurídicos acerca da obrigatoriedade c cobertura do medicamento, com base na legislação e jurisprudência aplicáve [ID228665739].

É o relatório. Fundamento e decido.

Apreciando as explanações das partes, cabe inicialmente, o acolhimento da possibilidac de subsunção do caso concreto às normas da Lei 8.078/90, entendendo o contrat celebrado no caso em tela como relação jurídica de consumo a teor da norma dispos no art. 3.º da Lei 8.078/90. Logo, aplicável o Código de Defesa do Consumidor r presente demanda.

A parte autora pleiteou o fornecimento de medicamento **THE LUNATIC FULL SPECTRU 6000MG À BASE DE CANABIDIOL**, necessário ao seu tratamento, eis que portador c alterações degenerativas lombar (CID M51) e com características de dores neuropática (CID R52), conforme laudo médico de id. 186461026, havendo, inclusive, autorização c importação emitida pela ANVISA (id. 186458141).

O C. Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que os limite contratuais do plano de saúde podem restringir as doenças que terão cobertura c plano, mas não o tipo de tratamento eleito pelo médico para seu paciente, conforme seguir, in verbis:

"AgRg no AREsp 345433/PR - Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO - QUARTA TURM - DJe 28/08/2013 AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIA PLANO DE SAÚDE. COBERTURA. NEGATIVA. MEDICAMENTO EXPERIMENTA INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ.1. O acórdão recorrido está em conformidac com o entendimento desta Corte no sentido de que o plano de saúde poc estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não pode limitar o tipo c tratamento a ser utilizado pelo paciente. Precedentes. 2. Agravo regimental que se nega provimento."

Em que pese tratar-se de fármaco essencial ao tratamento do Autor, cuida c medicamento à base de Canabidiol de natureza domiciliar, de aplicação desassistid sendo certo que também se aplica à hipótese a Lei nº. 9.656/98, que regulamenta c planos de saúde.

É importante mencionar que o tema da limitação de cobertura pelos planos de saúde f analisado pela Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ), em julgament realizado em 8 de junho de 2022. Na ocasião, o STJ reafirmou o caráter taxativo do rol c procedimentos da ANS, estabelecendo que, em regra, os planos não são obrigados custear tratamentos fora da lista. Contudo, foram fixados critérios para que, em casc excepcionais, tratamentos não previstos possam ser cobertos.

Acrescente a isso o advento da recente Lei nº. 14.454/2022, que alterou a lei nº. 9.656/9 adicionando o § 13º e incisos ao art. 10, com a seguinte redação:

> Art. 10, da lei nº 9.656/98 - É instituído o plano referência c assistência à saúde, com cobertura assistencial médic ambulatorial e hospitalar, compreendendo partos e tratamento realizados exclusivamente no Brasil, com padrão de enfermari centro de terapia intensiva, ou similar, quando necessária internação hospitalar, das doenças listadas na Classificaçã Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionadc com a Saúde, da Organização Mundial de Saúde, respeitadas a exigências mínimas estabelecidas no art. 12 desta Lei, exceto:
> § 13. Em caso de tratamento ou procedimento prescrito pc médico ou odontólogo assistente que não estejam previstos no r referido no § 12 deste artigo, a cobertura deverá ser autorizac pela operadora de planos de assistência à saúde, desde qu (Incluído dada pela Lei nº 14.454, de 2022)
> I - exista comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúd baseada em evidências científicas e plano terapêutico;

Em que pese os fatos ressaltados acima, fato é que o tratamento pleiteado pelo aut consiste na utilização de medicamento em gotas, administrado pelo próprio paciente e ambiente domiciliar, não havendo nos autos qualquer circunstância que justifique prescrição de administração em ambiente hospitalar ou ambulatorial.

Neste particular, cabe destacar que a obrigatoriedade de cobertura de medicamentos c uso domiciliar pelos planos de saúde está limitada aos antineoplásicos orais e seu correlatos, conforme preceitua o art. 10, VI, da lei nº. 9.656/982 e, com recente alteraçã da Lei nº. 14.454/2022, medicamentos administrados em regime de home care e aquele incluídos pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) na lista de fornecimen obrigatório. Nenhuma dessas hipóteses comtempla o pedido do autor.

Destaque-se, ainda, o conteúdo do Parecer Técnico nº 40/ GCITS/GGRAS/DIPRO/2022 c ANS, que trata especificamente dos produtos com cannabis:

> "(...)Portanto, uma vez que o art. 10, inciso VI, da Lei nº 9.656/199 deixa explícito que, nos casos de terapia medicamentosa, fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar nã está contemplado dentre as coberturas obrigatórias, os produto de cannabis indicados para uso domiciliar não possuem cobertu obrigatória pelas operadoras de planos de saúde. Todavia, pode as operadoras, por sua iniciativa ou mediante expressa previsã no instrumento contratual, ofertar cobertura maior que obrigatória. Por outro lado, em atenção ao art. 12, inciso II, let "d", da Lei nº 9.656/1998, os produtos de cannabis regularizado prescritos para pacientes internados, em conformidade com a indicações previstas em seu folheto informativo (bula), serão c cobertura obrigatória.(...)".

No mesmo sentido, o entendimento do STJ e do TJRJ:

> **EMENTA: RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PLANO D SAÚDE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. OMISSÃO. NÃ OCORRÊNCIA. MEDICAMENTO. FÁRMACO À BASE DE CANABIDIO** TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). ANVISA. REGISTR AUSÊNCIA. IMPORTAÇÃO. AUTORIZAÇÃO EXCEPCIONA DISTINGUISHING. OBRIGATORIEDADE DE COBERTUR REQUISITOS. MITIGAÇÃO. ROL. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N 7/STJ. **MEDICAMENTO. USO DOMICILIAR. NEGATIVA D COBERTURA. RECUSA. LICITUDE. 1. Discute-se nos autos acerca c**

obrigatoriedade de custeio dos medicamentos - Extrato Cannab Sativa Promediol, cujo registro não foi aprovado pela Anvisa, Risperidon, de uso domiciliar - para beneficiário diagnosticac com transtorno do espectro autista (TEA). 2. Não há falar e negativa de prestação jurisdicional se o Tribunal de origem motiv adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas e sentido inverso aos interesses da parte. 3. Lícita a recusa c custeio pela operadora de plano de saúde de medicamento nã registrado pela Anvisa, conforme decidido no julgamento do REs nº 1.726.563/SP - Tema nº 990/STJ -, sob a sistemática dos recursc repetitivos. 4. Este Tribunal Superior tem promovido distinguishing na hipótese de medicamento sem registro, cu importação foi autorizada pela Anvisa, a exemplo de fármaco base de canabidiol. 5. A autorização da Anvisa para a importaçã do medicamento para uso próprio do paciente, sob prescriçã médica, é medida que, embora não substitua o devido registr evidencia a segurança sanitária do fármaco, porquanto pressupõ a análise da Agência Reguladora quanto à sua segurança eficácia, além de excluir a tipicidade das condutas previstas nc artigos 10, IV, da Lei nº 6.437/1977 e 12, c/c 66 da Lei n 6.360/1976. 6. A revisão das conclusões da Corte de origer quanto ao cumprimento dos requisitos previstos para a mitigaçã do rol da ANS demandaria o reexame do conjunto fátic probatório dos autos, procedimento vedado em recurso especi em virtude do óbice da Súmula nº 7/STJ. **7. Configura-se lícita exclusão, na Saúde Suplementar, do fornecimento c medicamentos para tratamento domiciliar, ou seja, aquele prescritos pelo médico assistente para administração e ambiente externo ao de unidade de saúde, exceto c antineoplásicos orais (e correlacionados), a medicação assistic (home care) e aqueles incluídos no rol da ANS para esse fir Precedentes. 8. Recurso especial parcialmente conhecido e, ness extensão, parcialmente provido.** (REsp n. 2.193.073/SP, relatc Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado e 17/3/2025, DJEN de 20/3/2025.)

EMENTA: RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENT SÚM. 284/STF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚM 282/STF. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚD COBERTURA DE MEDICAMENTO DE USO DOMICILIAR NÃ LISTADO NO ROL DA ANS. CANABIDIOL PRATI-DONADUZZ PRESCRIÇÃO QUE ATENDE AOS REQUISITOS DO § 13 DO ART. 1

DA LEI 9.656/1998. 1. Ação de obrigação de fazer ajuizada e
06/01/2022, da qual foi extraído o presente recurso especia
interposto em 11/01/2023 e concluso ao gabinete em 23/05/202
2. **O propósito recursal é decidir sobre a obrigação de cobertur
pela operadora de plano de saúde, de medicamento de us
domiciliar não previsto no rol da ANS (Canabidiol Prati-Donaduzz
cuja prescrição atende aos requisitos do § 13 do art. 10 da L
9.656/1998**. 3. Os argumentos invocados pela recorrente nã
demonstram como o Tribunal de origem ofendeu os dispositivo
legais indicados, o que importa na inviabilidade do recurs
especial (súmula 284/STF). 4. A ausência de decisão acerca do
dispositivos legais indicados como violados impede
conhecimento do recurso especial (súmula 282/STF). 5. **A L
9.656/1998, especificamente no que tange às disposições do incis
VI e do § 13, ambos do art. 10, deve ser interpretada de modo
harmonizar o sentido e alcance dos dispositivos para deles extra
a regra que prestigia a unidade e a coerência do texto legal. 6.
regra que impõe a obrigação de cobertura de tratamento o
procedimento não listado no rol da ANS (§ 13) não alcança a
exceções previstas nos incisos do caput do art. 10 da L
9.656/1998, de modo que, salvo nas hipóteses estabelecidas na le
no contrato ou em norma regulamentar, não pode a operador
ser obrigada à cobertura de medicamento de uso domiciliar, ainc
que preenchidos os requisitos do § 13 do art. 10 da Lei 9.656/199
7. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensã
provido**. (REsp n. 2.071.955/RS, relatora Ministra Nancy Andrigh
Terceira Turma, julgado em 5/3/2024, DJe de 7/3/2024.)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO D
SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DERIVADO D
CANABIDIOL. USO DOMICILIAR. Adolescente de 15 anos de idad
diagnosticado com TEA em grau de comprometimento sever
cujo tratamento com canabidiol propiciou expressiva melhora e
seu quadro clínico, postulando que o plano de saúde se
obrigado a fornecer o medicamento imprescindível ao se
tratamento. Recurso da parte ré contra sentença que determinc
o custeio do medicamento e fixou indenização por dano moral r
valor de R$ 5.000,00. Operadora de plano de saúde que não est
obrigada ao fornecimento de medicamentos para tratament
domiciliar, isto é, aqueles prescritos pelo médico assistente pa
administração em ambiente externo ao de unidade de saúd
salvo os antineoplásicos orais (e correlacionados), a medicaçã
assistida (home care) e os incluídos no Rol da ANS para esse fir

Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. Parecer técnico d ANS de nº 40/GCITS/GGRAS/DIPRO/2022 asseverando que d produtos de cannabis indicados para uso domiciliar não possuem cobertura obrigatória pelas operadoras. Eventualmente, caso parte autora não disponha de recursos financeiros para adquirir medicamento, deverá diligenciar no sentido de obter medicamento perante a rede pública de saúde, conforme preceit constitucional disposto nos artigos 5º e 196 da Constituiçã Federal. Recusa da operadora que não se mostra injustificad Recurso conhecido e provido. (0802140-86.2022.8.19.0037 APELAÇÃO. Des(a). RICARDO ALBERTO PEREIRA - Julgament 19/03/2025 - DECIMA QUINTA CAMARA DE DIREITO PRIVAD (ANTIGA 20ª CÂMARA CÍVEL).

EMENTA: APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO D SAÚDE. RECUSA DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DE US DOMICILIAR, A BASE DE CANABIDIOL. SENTENÇA D PROCEDÊNCIA PARCIAL. RECURSO DE AMBAS AS PARTE IRRESIGNAÇÃO DA PARTE RÉ QUE MERECE PROSPERAR. JURISPRUDÊNCIA DO C. STJ É NO SENTIDO DE QUE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA USO DOMICILIAR NÃ ESTÁ ENTRE AS OBRIGAÇÕES LEGAIS DAS OPERADORAS D PLANOS DE SAÚDE, SALVO OS ANTINEOPLÁSICOS ORAIS CORRELACIONADOS, A MEDICAÇÃO APLICADA EM HOME CARE OS PRODUTOS LISTADOS PELA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚD (ANS) COMO DE FORNECIMENTO OBRIGATÓRIO. É LÍCITA NEGATIVA DE COBERTURA FORA DAS HIPÓTESES ANTERIORMENT MENCIONADAS, COMO NO PRESENTE CASO. SENTENÇ REFORMADA, PARA JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO AUTORA PROVIMENTO DO RECURSO DA PARTE RÉ. PREJUDICADA APELAÇÃO DA PARTE AUTORA. (0804548-90.2024.8.19.0001 APELAÇÃO. Des(a). ALEXANDRE EDUARDO SCISINIO - Julgament 22/01/2025 - DECIMA QUINTA CAMARA DE DIREITO PRIVAD (ANTIGA 20ª CÂMARA CÍVEL).

Pelos motivos expostos, a negativa do plano de saúde não pode ser considerada um ilicitude, assim, não há obrigatoriedade no fornecimento do medicamento pleiteado.

Nos termos do art. 487, I, do CPC, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados po MARILIA DOS SANTOS PEREIRA em face da BRADESCO SAÚDE S.A.

Condeno a parte AUTORA ao pagamento das custas/taxas e honorários advocatício estes fixados em 10% do valor da causa, observada a JG.

P.R.I.

Certificado o trânsito em julgado, dê-se baixa e arquivem-se os autos.

RIO DE JANEIRO, 12 de dezembro de 2025.

ANDRE SOUZA BRITO
Juiz Titular

Assinado eletronicamente por: ANDRE SOUZA BRITO
12/12/2025 17:31:08
https://tjrj.pje.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam
ID do documento:

25121217310834000000238445550

IMPRIMIR GERAR PDF